



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001539 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, El Expediente N° 016-2025363226, el Memorando N° 276-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de marzo 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el Expediente Judicial N° 00028-2022-0-2209-JM-CI-01, a favor de **Wilma SANTILLAN CHOTA**; con DNI N° 01009863, y demás documentos adjuntos en un total treinta y seis (36) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

De acuerdo al artículo 51° de la Ley N° 24029, Ley del profesorado modificado por la Ley N° 25212, concordante con el art. 219 del D.S.019-90-ED se establece que le corresponde dos remuneraciones Integrales o totales por Subsidio por Luto y dos remuneraciones integrales por Gastos de Sepelio, sin embargo se debe tener en cuenta lo establecido en la propia Ley del profesorado que el cálculo debe hacerse de acuerdo a la remuneración total integral y no de acuerdo a la remuneración total permanente como lo establece el inciso b) del artículo 8 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM al establecer que "b) Remuneración Total .- es aquella que está constituida por la Remuneración Total permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por la Ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/condiciones distintas al común". Los intereses legales, que corresponde pagar por deudas de carácter laboral, es el interés fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001538 2025

Que, en el Expediente Judicial N° 00028-2022-0-2209-JM-CI-01 seguido por la demandante **Wilma SANTILLAN CHOTA** interpone demanda contenciosa administrativa contrala UGEL Tocache, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, se ha dictado sentencia mediante Resolución N° 4 de fecha 10 de enero 2024, declarando fundada la demanda interpuesta por la demandante contra la UGEL Tocache y en consecuencia **Nula** la Resolución Jefatural N° 00418-2021 GRSM/DO-OO-UE-303 de fecha 12 de octubre del 2021 y **ordena** que la entidad demandada cumpla con emitir nueva resolución administrativa, disponiendo que las cuatro remuneraciones por los conceptos de Subsidio por Luto y Gasto de Sepelio (dos por cada subsidio/asignaciones), que le corresponden a la demandante por el fallecimiento de su extinta madre **María Chota Castillo** , se calculen sobre la base de la remuneración total o integra que haya percibido la actora en el mes de fallecimiento de su progenitora. Más los intereses legales devengados debiendo proceder al pago deduciendo el monto pagado en ejecución de sentencia sin costas ni costos del proceso. La misma que fue apelada por la parte demandante ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la **Resolución N° 08** de fecha 18 de junio del 2024, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia contenida en la resolución N° 4 de fecha 10 de enero 2024, que declara FUNDADA la demanda interpuesta por WILMA SANTILLÁN CHOTA contra la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE; y **REQUERIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 26 de agosto del 2024, emitida por el Juzgado Civil de Tocache.



Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

De conformidad con la **Ley N° 29944**; **DS N° 004-2013-ED**, **DS N° 309- 2013-EF**, **Ley N° 32185**, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; **Ley N° 27444**, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en uso de las facultades que le confiere las normas legales vigentes (**RDR. N° 3842-2024**).

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de **Wilma SANTILLAN CHOTA**; con DNI N° 01009863 recaída en el expediente Judicial N° 00028-2022-0-2209-JM-CI-01, el monto devengado por la suma de **Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Tres con 84/100 soles (S/ 4,893.84)**, disponiendo que las cuatro remuneraciones por los conceptos de subsidio por Luto y gasto de Sepelio (dos por cada subsidio/asignaciones), le corresponde a la demandante por fallecimiento de su extinta madre **María Chota Castillo**, deduciendo el monto pagado en ejecución de sentencia sin costos ni costas del proceso; siendo



Resolución Directoral N° 001538 2025

FUNDADA la demanda mediante la sentencia contenida en la Resolución N° 4 de fecha 10 de enero 2024, emitido por el Juzgado Mixto Sede Tocache; y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 9 de fecha 26 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Civil – Sede Tocache.

CALCULO DE LOS SUBSIDIOS

CALCULO DE LOS SUBSIDIOS	Subsidio por Luto	Subsidio por Gasto de Sepelio
Fecha del Incidente (Fallecimiento del Familiar)	23/03/2011	23/03/2011
Remuneración Total Integra Percibida	S/ 1,286.67	S/ 1,286.67
# de Remuneraciones Integrales	2	2
Subsidio que debió pagarse	S/ 2,573.34	S/ 2,573.34
Suma de Subsidio Pagado por R.D. N° 001060-2011-UGELT	- S/ 126.42	- S/ 126.42
Subsidio pendiente de Pago	S/ 2,446.92	S/ 2,446.92
Total, Subsidio por reintegrar	S/ 4,893.84	
Total, Adeudado	S/ 4,893.84	



ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatura N° 00418-2021 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 12 de octubre del año 2021, por mandato Judicial que se encuentra contenida en la Resolución N° 04, de fecha 10 de enero de 2024, emitida ante el Juzgado Mixto-Sede Tocache

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente resolución a través de Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, al administrado, Dirección Regional de Educación de San Martín y a la Procuraduría Pública Regional de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache